

Termo de Uso

Aplicativo Índice de Desempenho Hídrico da Produção Leiteira - IDH Leite

Este Termo de Uso estabelece as diretrizes para captação e tratamento de dados dos usuários do aplicativo Índice de Desempenho Hídrico da Produção Leiteira - **IDH Leite** desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sudeste, centro de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.

Ao se cadastrar e utilizar os serviços ou produtos, o titular confirma que leu, compreendeu e concorda com as condições e responsabilidades estabelecidas no presente Termo de uso.

O titular tem a opção de não concordar em conceder alguma dessas informações, o que poderá inviabilizar o acesso ao aplicativo **IDH Leite**.

A Embrapa garante, ao titular, a qualquer momento, o exercício dos direitos previstos na legislação, conforme disposto no item Direitos dos Titulares.

A Embrapa poderá publicar regras específicas para cada serviço ou produto, vinculadas à Política de Governança de Dados, Informação e Conhecimento; à Declaração de Privacidade ou previstas em contratos celebrados.

Definições

Para os fins deste Termo de Uso, consideram-se:

1. Usuário: cidadão, cliente, parceiro, colaborador, ou usuário dos nossos produtos e serviços.
2. Titular: Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
3. Dado pessoal: Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
4. Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

5. Terceiro: Pessoa ou entidade que não participa diretamente em um contrato, em um ato jurídico ou em um negócio, ou que, para além das partes envolvidas, pode ter interesse num processo jurídico.
6. Parceiro: Instituição pública ou privada, pessoa física ou jurídica, nacional ou internacional e qualificada como parceiro da Embrapa em relação aos Convênios ou Acordos de Cooperação ou Contratos de Transferência de Tecnologia, nos quais figure como Parte interessada na execução do projeto de PD&I e na sua introdução no ambiente produtivo e social.
7. Licenciado: Pessoa física ou jurídica que adquire por meio de instrumento jurídico, o direito de utilizar, de forma onerosa ou gratuita, determinada marca, imagem ou propriedade intelectual e artística, protegido ou não, em produtos, serviços, outros, de propriedade ou controlada pela Embrapa, por tempo limitado.

Sobre o aplicativo IDH Leite

O Índice de Desempenho Hídrico da Produção Leiteira (**IDH Leite**) é uma ferramenta de diagnóstico e monitoramento da realidade hídrica da propriedade leiteira. O **IDH Leite** é composto de 35 indicadores agregados em três dimensões: Quantidade de água, Qualidade da Água e Manejo de Dejetos. O cálculo é realizado com base no preenchimento de questões de (a) inserção de dados (números) e (b) escolha única entre opções. O aplicativo está organizado em cinco blocos para preenchimento: Dados para acesso; Caracterização da propriedade/Rebanho/Sistema; Quantidade de água; Qualidade da água; Manejo de dejetos.

Esse Termo de Uso é aplicável para o aplicativo **IDH Leite**, de responsabilidade da Embrapa, que coleta dados pessoais, necessários para o acesso e utilização do software, no momento do cadastramento ou da utilização, tais como: nome, e-mail, CPF e localização.

Os dados (pessoais ou de seu sistema produtivo) solicitados pelo aplicativo poderão ser utilizados para realizar análises qualitativas e quantitativas de demandas e necessidades da sociedade ou pesquisas relacionadas ao tema. As informações geradas contribuem para a melhoria contínua de nossas pesquisas, serviços e produtos.

O aplicativo **IDH Leite** será distribuído pelas plataformas Apple e Google, que possuem Políticas de Privacidade próprias, portanto, o usuário ao fazer download do aplicativo nas referidas plataformas, estará em concordância com as regras por elas instituídas e, ao se cadastrar no aplicativo **IDH Leite**, estará de acordo com as regras deste Termo de Uso, conforme consentimento prévio disponível.

Coleta e uso de informações

A Embrapa pode coletar dados pessoais e de seu sistema produtivo necessários ao acesso e

funcionamento dos serviços ou produtos disponibilizados. Alguns de seus dados são coletados ao:

- se cadastrar em nossos aplicativos ou serviços;
- solicitar informações por meio de nossos canais de atendimento;

O aplicativo obtém as informações fornecidas quando você se registra como usuário utilizando um e-mail verificado e CPF.

Quando você se registra no aplicativo, você fornece: (a) Dados pessoais para acesso (nome, E-mail e CPF); (b) informações de caracterização de sua propriedade, seu rebanho e seu sistema produtivo (país, estado, município, perfil do sistema de produção (área, rebanho, produção leiteira, composição do leite, consumo de volumoso, consumo de energia elétrica, licenciamento ambiental e outorga de uso de água); (c) dados sobre 35 indicadores relacionados as dimensões Quantidade de água (13 indicadores), Qualidade da água (8 indicadores) e Manejo de dejetos (14 indicadores) necessárias para gerar o cálculo do Índice; (d) informações fornecidas ao contatar para obter ajuda; e (e) comentários e notas inseridos ao avaliar a qualidade do aplicativo.

O aplicativo pode coletar determinadas informações automaticamente por meio da Apple ou do Google, incluindo o tipo de dispositivo usado para acesso, o sistema operacional, dados técnicos do navegador web utilizado e informações sobre como você o usa.

As informações fornecidas pelo usuário no uso do aplicativo poderão ser utilizadas para:

- pesquisas científicas (sempre de forma anônima);
- contatos para fornecer avisos e informações importantes relacionadas ao objetivo do aplicativo;
- convites para participar de pesquisas ou enquetes sobre bovinocultura de leite;
- convites para eventos e cursos da Embrapa e parceiros relacionados a bovinocultura de leite;
- divulgação e promoção de temas relacionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação da bovinocultura de leite.

A Embrapa utilizará seus dados pessoais para fins legítimos e específicos, lícitos e relacionados à missão da Empresa, observando as legislações vigentes, podendo o titular solicitar a qualquer momento a exclusão das informações da base de dados mantida pela empresa.

A partir dos dados coletados, sempre por canais próprios, a Embrapa poderá:

- conhecer seu perfil de usuário;
- atender solicitações de informação;

- realizar pesquisas para análises e aprimoramento de nosso produto e serviços;
- prestar suporte técnico para nosso aplicativo;
- monitorar atividades e tendências de uso do aplicativo;

Compartilhamento de dados

A Embrapa não comercializa ou compartilha, sem prévia autorização, dados pessoais para terceiros.

A Embrapa poderá, a qualquer tempo, fornecer dados ou informações relativas aos titulares para atender *demanda judicial ou policial, ou por requisição do Ministério Público, e ainda nos termos da Lei nº 13.709/2018 ou legislação correlata.*

Medidas de salvaguarda

Estamos preocupados em proteger a confidencialidade de suas informações. Fornecemos proteções físicas, eletrônicas e processuais para proteger as informações que processamos e mantemos. Por exemplo, limitamos o acesso a essas informações a funcionários e contratados autorizados ou parceiros que precisam conhecer essas informações para operar, desenvolver, derivar, melhorar nosso aplicativo ou desenvolver outros. Embora nos empenhemos em fornecer segurança para as informações que processamos e mantemos, nenhum sistema pode evitar todas as possíveis violações de segurança.

Direitos dos Titulares

A Embrapa enquanto empresa pública deve prestar serviços adequados à sua finalidade, balizados nas diretrizes como respeito, igualdade, acessibilidade, atendimento de prazos, transparência e legislações, garantindo aos titulares os direitos previstos na legislação vigente.

O Titular tem direito a obter da Embrapa, em relação aos dados por ela tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I - confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos dados; III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709/2018; V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador; VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709/2018; VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII -

informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709/2018.

Solicitação de direitos

Nós manteremos os dados fornecidos e as informações coletadas automaticamente enquanto você usar o aplicativo e pelo tempo que for necessário para que nossas finalidades sejam atingidas. Em qualquer momento, o titular poderá solicitar informações sobre o tratamento, a retificação ou exclusão de seus dados, por meio do link <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>, preenchendo no início do campo descrição o texto “**Aplicativo IDH - Embrapa Pecuária Sudeste**”.

Responsabilidades

DO TITULAR

O titular se responsabiliza pela precisão, veracidade e atualização dos dados informados, bem como pelas consequências na omissão ou erros nas informações pessoais cadastradas. Em caso de acesso por login e senha, esses só poderão ser utilizados pelo usuário cadastrado. Esse deve manter o sigilo da senha, que é pessoal e intransferível, não sendo possível, em qualquer hipótese, a alegação de uso indevido, após o ato de compartilhamento.

A Embrapa não poderá ser responsabilizada pelos seguintes fatos: (a) Equipamento infectado ou invadido por atacantes; (b) Equipamento avariado no momento do consumo de serviços; (c) Proteção do computador; (d) Proteção das informações baseadas nos computadores dos usuários; (e) Abuso de uso dos computadores dos usuários; (f) Monitoração clandestina do computador dos usuários; (g) Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários; (h) Perímetro inseguro;

DA EMBRAPA

A Embrapa, no papel de custodiante das informações pessoais, se compromete em cumprir todas as legislações inerentes à proteção da privacidade dos dados pessoais dos cidadãos utilizados nas plataformas de serviços ou produtos.

A Embrapa não se responsabiliza por práticas maliciosas ou pelo mau uso pessoal de conteúdo, tampouco pela exploração maliciosa de falhas na segurança de dados ou ilegalidades cometidas por terceiros.

A Embrapa se compromete a garantir as melhores práticas em termos de segurança aos serviços oferecidos em suas plataformas de serviços ou produtos.

Atualização dos Termos de Uso

O Termo de Uso pode ser atualizado e disponibilizado sempre que necessário. Você pode consultar este Termo de Uso a qualquer momento. É responsabilidade da Embrapa publicar e informar futuras alterações nos Termos de Uso por meio do endereço eletrônico <https://www.embrapa.br/pecuariasudeste/app-idh-lgpd> ou do aplicativo **IDH Leite**.

A Embrapa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a proteção da privacidade dos seus dados. Ao usar o aplicativo **IDH Leite**, você está consentindo com o tratamento de suas informações conforme estabelecido neste Termo de Uso. Se você reside no exterior, suas informações serão transferidas, processadas e armazenadas de acordo com os padrões de privacidade do Brasil.

Contato com a Embrapa

Em caso de dúvida sobre privacidade durante o uso do aplicativo ou sobre nossas práticas, entre em contato conosco pelo link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>, preenchendo no início do campo descrição o texto **“Aplicativo IDH - Embrapa Pecuária Sudeste”**.

Foro

Quaisquer disputas ou controvérsias oriundas de quaisquer atos praticados no âmbito da utilização dos serviços e/ou aplicativos pelos titulares, inclusive com relação ao descumprimento dos Termos de Uso ou pela violação dos direitos da Administração Pública Federal, de outros titulares e/ou de terceiros, inclusive direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade, serão processadas na Comarca de Brasília/DF.